

ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น หากผลเป็นประการใดขอให้รายงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป ๒. ด้วยเรื่องร้องเรียนลักษณะดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นภายในร่างกายของผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งการตรวจค้นภายในร่างกายผู้ต้องขัง ผู้ตรวจค้นจะต้องปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะให้กรมราชทัณฑ์กำชับเรือนจำหรือทัณฑสถานทุกแห่ง ในกรณีที่มีการตรวจค้นภายในร่างกายผู้ต้องขังจะต้องกระทำโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมเฉพาะทางในเรื่องดังกล่าว รวมถึงควรมีแผนอบรมเพื่อให้มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำหรือทัณฑสถานต่อไป และ ๓. ขอให้กระทรวงยุติธรรมกำชับกรมราชทัณฑ์ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นภายในร่างกายผู้ต้องขังให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ากรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วหรือไม่ อย่างไร กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๗๘/๒๕๖๗)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจัดการศึกษาในรูปแบบตามอัยยาศัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำฟ้องเพิ่มเติมขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๖๒๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ตอบข้อหารือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อปรากฏว่าหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับดังกล่าว เป็นเพียงการตอบข้อหารือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดได้บังคับบัญชาเท่านั้น ไม่ใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายในอันที่จะเป็นกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แก่เด็กชาย ท. ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่จะมีสิทธินำคดีมาฟ้องเพิ่มเติมขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๐๗/๒๕๖๗)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ เป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการมีโรงไฟฟ้า เมื่อฟังได้ว่าคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาอนุมัติโครงการชุมชนที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ตำบล (คปรต.) ทั้งหมด โดยไม่มีโครงการทั้ง ๑๑ โครงการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ เสนอเพื่อขอรับเงินสนับสนุน นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการไม่เสนอโครงการชุมชนดังกล่าวเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำโครงการของผู้ฟ้องคดีทั้ง ๑๑ โครงการ กลับเข้าสู่การพิจารณาและอนุมัติใหม่ กรณีจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แก่โครงการชุมชนของประชาชน ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔๗ ซึ่งเป็นประชาชนผู้มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา ๘๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๘๓/๒๕๖๖)

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๒๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒๕ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๓๙ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๖๓ เป็นผู้มีภูมิลำเนาและมีที่ดินติดลุ่มน้ำลำพะเนียงได้รวมตัวกันใช้ชื่อว่า กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำลำพะเนียงฯ ฟ้องว่า กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียงโดยการขุดลอกลำน้ำและขยายลำน้ำจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อลุ่มน้ำลำพะเนียงและระบบนิเวศ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันดำเนินการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ฟ้องคดีและประชาชน นั้น กรณีไม่ปรากฏเหตุเพียงพอที่อาจรับฟังได้ว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการใช้สิทธิชุมชนเพื่อปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ จึงเป็นเพียงการใช้สิทธิฟ้องคดีในฐานะปัจเจกชน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งลำน้ำลำพะเนียงที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการขุดลอกและพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ศาลปกครองฯ และไม่จำเป็นต้องมีหนังสือร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส. ๗/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดลำปาง จำกัด ได้ร้องเรียนคัดค้านการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ของนาย ส. เนื่องจากดำรงตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผลทำให้นาย ส. ยังคงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์อีก ๑ ปี ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) และทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอ้างว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งดังกล่าวเสียสิทธิในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ในรอบระยะเวลาบัญชี ปี ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๑/๒๕๖๖ (ประชุมใหญ่))

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อการกระทำของคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ไม่นำโครงการชุมชนเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แก่โครงการชุมชนของประชาชน มิได้เป็นข้อพิพาทว่ามีเหตุภาวะมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพยากรสิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือเป็นกรณีที่ประชาชนได้รับอันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษอันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษแต่อย่างใด การที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน (ผู้ฟ้องคดีที่ ๑) เข้าร่วมกับผู้ฟ้องคดีรายอื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล จึงเป็นการกระทำที่ไม่อยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และมิใช่กรณีการใช้สิทธิในฐานะองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมิใช่ผู้เสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส. ๒๕๓/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อ. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับจัดสรรโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรลูกไก่ไข่จากบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งได้รับประโยชน์จากการซื้อลูกไก่โดยไม่ต้องซื้ออาหารสัตว์ฟัวงด้วย อันส่งผลให้มีต้นทุนที่ต่ำกว่าลูกไก่ที่ต้องซื้อจากบริษัทอื่น แต่เมื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท อ. ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ตกลงขายทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทให้กับบริษัท ข. โดยข้อ ๒.๒ ของสัญญา ระบุให้มีการโอนไปซึ่งใบอนุญาตรวมถึงโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้แก่บริษัท ข. ด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประชุมและมีมติอนุมัติให้กรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธิการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ จากบริษัท อ. เป็นบริษัท ข. รวมทั้งอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อบริษัท อ. เป็นบริษัท ข. ในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ และใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์จากบริษัท อ. และต้องซื้อลูกไก่จากบริษัทที่ได้รับโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่แทน ทำให้ต้นทุนลูกไก่ต่อตัวสูงขึ้นมาก เพราะต้องถูกบังคับให้ซื้ออาหารสัตว์จากบริษัทดังกล่าว ขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท อ. และบริษัท ข. ทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธินำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ และไม่ให้เปลี่ยนแปลงชื่อในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรดังกล่าว นั้น เมื่อพิจารณาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการขอรับและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๖ แล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีอำนาจหน้าที่ในการสนับสนุนให้ภาคเอกชนร่วมมือกันและช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามหาได้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการของภาคเอกชนแต่ประการใด และแม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเป็นผู้จัดสรรโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ให้ ๑๖ บริษัท ซึ่งรวมถึงบริษัท อ. ด้วย และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสิทธินำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่จากบริษัท อ. เป็นบริษัท ข. ซึ่งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นในบริษัท อ. มิใช่เป็นผู้ได้รับการจัดสรรโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงไม่อยู่ในบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ประกอบกับความเดือดร้อนเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่กล่าวอ้างว่าจะไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ใด ๆ จากบริษัท อ. อีกต่อไป และจะต้องไปซื้อลูกไก่จากบริษัทอื่นที่ได้รับโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่แทน ทำให้ต้นทุนลูกไก่ต่อตัวสูงขึ้น เพราะต้องถูกบังคับให้ซื้ออาหารสัตว์จากบริษัทดังกล่าว นั้น เห็นว่า ความเดือดร้อนเสียหายดังกล่าว



เป็นผลโดยตรงที่เกิดจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท อ. ได้ทำสัญญาขายทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสิทธิและสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้บริษัท ข. กรณีนี้ได้เกิดจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม อีกทั้ง การที่ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่พิพาท ย่อมมีผลทำให้บริษัท ข. ไม่ได้รับโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เท่านั้น หากได้มีผลทำให้บริษัท อ. กลับมาเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งรวมถึงสิทธิและสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการที่ได้ขายให้บริษัท ข. ไปแล้ว อันจะทำให้บริษัท อ. เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติได้รับโควตาการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่เหมือนเดิม ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมาฟ้องโดยมีคำขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่พิพาท และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์และใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามปฏิบัติหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลไม่ให้บริษัท อ. ทำการโอนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธินำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่หรือเปลี่ยนชื่อในใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์และสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก จึงเป็นคำขอที่ไม่อาจแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๙/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ต่อมา ในวันปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ผู้ฟ้องคดีซึ่งนับถือศาสนาอิสลามได้แต่งกายตามหลักศาสนาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยแจ้งว่าแต่งกายผิดระเบียบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๖๘ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น อีกทั้ง ระเบียบการแต่งกายของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยดังกล่าวยังขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอประการหนึ่งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ บรรจุการแต่งกายของนักเรียนมุสลิมทั้งชายและหญิงให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบแบบนักเรียนฯ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ลาออกจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในบังคับของระเบียบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ว่าด้วยการแต่งกายของนักเรียนฯ อีกทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้อยู่ในบังคับของระเบียบโรงเรียนอื่นใดที่มีข้อกำหนดไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระเบียบแบบนักเรียนฯ ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการนำคดีมาฟ้องขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ระเบียบของโรงเรียนขนาดใหญ่วิทยาลัยหรือโรงเรียนอื่นที่ว่าด้วยการแต่งกายนักเรียน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๘๐/๒๕๖๖)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ เพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๔ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นายอำเภอบางระจัน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) องค์การบริหาร ส่วนตำบลแม่ลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชั้นสูตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) คัดค้านแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่ารุกล้ำที่สาธารณะหรือรุกล้ำที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของทางราชการ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จดเว้นการยืนยันหรือรับรองสถานะของที่ดินพิพาท ว่าเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ดินที่อยู่ในความดูแลของส่วนราชการ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดที่ถูกคัดค้านแนวเขตที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๒/๒๕๖๗)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ขอเจรจาชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยใช้ชื่อบุคคลภายนอก เป็นผู้ซื้อทรัพย์สินและชำระหนี้เพื่อปิดบัญชีแทน แต่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ คืนให้แก่บุคคลภายนอกที่ชำระหนี้แทนผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำที่ผิดจริยธรรม จรรยาบรรณต่อหน้าที่ของพนักงานธนาคารที่มีต่อประชาชน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีตั้งกรรมการสอบพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ปริชาคดี และการฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อพิจารณาอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏในคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะ ประกอบกับการที่จะตั้งกรรมการสอบพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ และพิจารณาความสามารถในการบริหารงานของกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ นั้น ถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะพิจารณาดำเนินการได้ตามที่เห็นสมควรในฐานะเป็นผู้ที่กำกับดูแลธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๐๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการสร้างบ้านจัดสรร ต่อมากรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งว่าจะมีการเวนคืนที่ดินเพื่อนำไปสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอนชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวง



หมายเลข ๓๕๙) ซึ่งถนนบางช่วงตัดผ่านโครงการหมู่บ้านจัดสรรของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้หยุดกิจการรอ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนโครงการทางหลวงพิเศษฯ ล่าช้า ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย กล่าวคือ ไม่มีลูกค้าย้ายมาซื้อบ้านจัดสรร และลูกค้าย้ายมาไม่ได้ขอยกเลิกสัญญา และขอเงินมัดจำคืนทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิบดีกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ยืนยันแนวเวนคืนผ่านโครงการของผู้ฟ้องคดี และแจ้งกำหนดออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนเพื่อสร้างทางหลวงพิเศษฯ และให้ชดเชยค่าเสียหายระหว่างหยุดกิจการ และค่าสูญเสียโอกาสจากการประกอบอาชีพแก่ผู้ฟ้องคดี จะเห็นได้ว่าการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา ๖๘/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มิใช่อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) อีกทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๒๕/๒๕๖๖)

(๗) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีฟ้องว่า สัญญาว่าจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมาก พร้อมอาคารประกอบ ๔ กิจกรรม ระหว่างกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่ชายตลิ่งและทางน้ำสาธารณะที่ประชาชนสามารถใช้ร่วมกันและบริเวณพื้นที่อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่ากำแพงเพชร ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวเป็นโมฆะ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่สัญญาและไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใด



ที่เกิดจากสัญญาว่าจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ ๔ กิจกรรม ตามสัญญาลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ส่วนอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประชาชน ผู้ถือสิทธิโดยชอบตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ย่อมสามารถใช้สิทธิของตนในการปกป้องสิทธิเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทรัพย์แผ่นดินให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นั้น ก็หาได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สัญญาจ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสวนหมากพร้อมอาคารประกอบ ๔ กิจกรรม เป็นโมฆะแต่ประการใด เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่สัญญาที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๔๑/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ผู้ฟ้องคดี) กับผู้ถูกฟ้องคดีตกลงทำสัญญานำรถตู้ปรับอากาศเข้าร่วมเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศ สัญญาเลขที่ รต. ๒๒-๔๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำรถตู้โดยสารปรับอากาศ เลขทะเบียน ๑๖-๑๗๔๗ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเดินรถเป็นรถตู้โดยสารปรับอากาศร่วมบริการตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถตู้โดยสารปรับอากาศในเส้นทางสายที่ ๒๒ เส้นทางมินบุรี-ปากเกร็ด มีกำหนด ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาไม่ชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วัดเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๗ งวด ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สัญญาเลขที่ รต. ๒๒-๔๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของสัญญาดังกล่าว โดยคู่สัญญามีได้เข้าต่อสัญญากันแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีก็นำรถเข้าร่วมเดินรถในเส้นทางของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตั้งแต่วัดเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ถึงงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่สัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อสัญญาที่พิพาทไม่ได้ครอบคลุมช่วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ชำระค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่จะมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑/๒๕๖๗)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบ

อย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ

เสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นำเวลาราชการในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีเคยรับราชการทหารมานับต่อเนื่องกับเวลาในการรับราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานในการลงบันทึกสมุดประวัติพนักงานเทศบาลสำหรับคิดคำนวณบำเหน็จบำนาญเมื่อลาออกจากราชการองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเกษียณอายุราชการตามสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการนับเวลาราชการต่อเนื่องดังกล่าว มีลักษณะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีอาจพึงมีพึงได้หากเข้าเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นั้น จะต้องเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า “เวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ” และ “เงินเดือนเดือนสุดท้าย” ตามมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ แล้วเห็นว่า การนับเวลาราชการว่านับอย่างไรนั้น ต้องพิจารณาขณะที่ต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญ ซึ่งตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้จ่ายบำเหน็จบำนาญเมื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ ดังนั้น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องออกจากราชการเสียก่อน จึงจะสามารถนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ออกจากราชการด้วยเหตุใด ๆ จึงไม่มีกรณีที่จะต้องนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติเดียวกันให้แก่ผู้ฟ้องคดีในขณะที่ผู้ฟ้องคดียังรับราชการอยู่แต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือชี้แจงตอบข้อกฎหมายหรือความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับบทบัญญัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๐ เท่านั้น ยังไม่มีการสั่งการหรือการกระทำที่กระทบต่อสิทธิในการรับบำเหน็จบำนาญของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๗๕/๒๕๖๖)



คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลจังหวัดตลิ่งชันมีคำพิพากษาตามคดีหมายเลขแดงที่ พ. ๘๐/๒๕๖๑ ให้ผู้ฟ้องคดีนำเงินเบี้ยหวัด เงินบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปเกินสิทธิในระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๖๙๐,๐๕๖.๖๑ บาท พร้อมดอกเบี้ยคืบคืนให้แก่กองทัพอากาศ คดีถึงที่สุดแล้ว จึงถือเป็นกรณีที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับบำนาญ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่ความในคดีดังกล่าวย่อมต้องผูกพันตามคำพิพากษาของศาลตามมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธินำคดีที่ศาลต้องวินิจฉัยในประเด็นเดียวกันกับที่ศาลยุติธรรมมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินบำเหน็จบำนาญเหตุดูทดแทนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายอีก กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเบิกจ่ายเงินบำนาญดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕๓/๒๕๖๖)

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่เทศบาลตำบลโขง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารนางหรือโกดังเก็บพืชผลทางการเกษตรที่ทับทางสาธารณประโยชน์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องก่อสร้างอาคารนางหรือโกดังหลังใหม่แทนหลังเดิม และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ดชดใช้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าอาคารนางหรือโกดังเพื่อใช้เป็นที่พักเก็บผลผลิตทางการเกษตรจนกว่าผู้ฟ้องคดีจะมีอาคารนางหรือโกดังหลังใหม่ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ขณะยื่นฟ้องคดีจนถึงปัจจุบัน นายกเทศมนตรีตำบลโขง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ยังไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารหรือโกดังรื้อถอนอาคารดังกล่าว และในปัจจุบันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีก็ยังมีรื้อถอนอาคารนางหรือโกดังที่พิพาทแต่อย่างใด



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

โดยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ในขณะที่ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดียังมิได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้น การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเจ็ด ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๖๖๑/๒๕๖๖)

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้างของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ฟ้องว่า คณะกรรมการกำกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีที่ได้ร้องเรียนการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เกี่ยวกับการจัดการในการดำเนินการทางวินัยกับผู้ฟ้องคดีโดยมีอคติและไม่ให้ความยุติธรรมตามที่ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีและให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยหนังสือร้องเรียนดังกล่าวยังมีการอ้างถึงหนังสือของผู้ฟ้องคดีอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเป็นการโต้แย้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในระหว่าง



การพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้นปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณากรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากงานว่า ในขณะที่นั้นยังไม่มีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เพื่อขอให้ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และได้แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชกำหนดการbinพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เหตุแห่งการฟ้องคดีในข้อหานี้ จึงหมดสิ้นไปแล้ว ศาลไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๓๖๓/๒๕๖๖)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดคำสั่งบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไข เยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำสั่งบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

(ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า ปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่ง ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว และให้ชดเชยค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้อยู่ ภายใต้อำนาจบังคับของคำสั่งดังกล่าว และคำสั่งดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในการ ประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าเสนอราคาและทำสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจ หลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน



และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่ง โดยให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๒/๒๕๖๗)

(ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ได้ร้องเรียน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ปรับปรุงเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติ ของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกสถานีและทุกเครื่อง ให้สามารถใช้ธนบัตรชนิดราคา ๒๐ บาท ซึ่งผลิตจากพอลิเมอร์ได้ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าต่าง ๆ และมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการบริหารกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้เข้าร่วมดำเนินกิจการทางปกครอง ในการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง อันเป็นกิจการบริการสาธารณะ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งสามไม่ดำเนินการตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียน จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชำระค่าโดยสารรถไฟ และการจัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงเครื่องจำหน่ายตั๋วโดยสารอัตโนมัติที่มีการติดตั้ง อยู่แล้วภายในสถานีรถไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการก็เป็นคำขอที่ศาลปกครอง สามารถกำหนดค่าบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๘๓๗/๒๕๖๖)



(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอสอบเขตโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ และเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เนื่องจากหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๘๓๑ และหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๕๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ และหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๖๘๓๓ และหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๖๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ สูญหาย เป็นเหตุให้นาง บ. เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ปักเสารั้วลดทอนรุกล้ำที่ดินของผู้ฟ้องคดี เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นำรังวัดที่ดินทั้งสองแปลงใหม่เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่าในวันรังวัด นาง บ. เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ประวัชชี้แนวเขตที่ดินและคัดค้านการรังวัดสอบเขตที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีได้นำการรังวัดพร้อมทั้งได้ทำการชี้เขตเพื่อทำแผนที่พิพาทไว้แล้ว และอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้นำรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ รุกล้ำแนวเขตที่ดินบางส่วน เนื้อที่ ๐-๐-๐๒.๘ ไร่ และนำรังวัดโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ รุกล้ำแนวเขตที่ดินบางส่วน เนื้อที่ ๐-๐-๐๐.๑ ไร่ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๘๓๑ และจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๕๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ กับกำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๖๘๓๓ และจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๖๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ และรังวัดสอบเขตให้ถูกต้อง นั้นกรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และการที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๘๓๑ และจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๕๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ และกำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๖๘๓๓ และจุดที่ตั้งหลักเขตที่ดินหมายเลข ๑๕๒๒๖๔ ของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการรังวัดสอบเขตที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๗๐๘๑ ของผู้ฟ้องคดีให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ คำขอดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ศาลสามารถออกคำสั่งเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๓/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (ผู้ฟ้องคดี) มีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าหากพ้นกำหนดระยะเวลาผู้ฟ้องคดีจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาล



มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน นั้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองไว้ โดยแบ่งวิธีการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินออกเป็น ๒ กรณี คือ ๑) การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และ ๒) การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยที่วิธีการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ นั้น ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะต้องแต่งตั้งผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และโดยที่ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองของผู้ฟ้องคดีไว้โดยเฉพาะ จึงต้องนำหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองและการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับกับการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองของผู้ฟ้องคดีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายประจำหน่วยงานเพียง ๑ คน ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองและไม่มีประสบการณ์ด้านการบังคับคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองไม่สามารถแต่งตั้งผู้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาซึ่งผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดีหรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองได้ ทั้งนี้ แม้ข้อ ๗ ของกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดว่า ในวาระเริ่มแรก ผู้มีอำนาจออกคำสั่งใช้มาตรการบังคับทางปกครองจะแต่งตั้งผู้ซึ่งไม่ผ่านการอบรมด้านการบังคับคดีจากกรมบังคับคดี หรือด้านการบังคับทางปกครองตามหลักสูตรที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ความเห็นชอบ เป็นเจ้าพนักงานบังคับทางปกครองก็ได้ โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ แต่เมื่อกฎกระทรวงข้างต้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จึงพ้นระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินกรณีการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแล้ว

สำหรับการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี นั้น ในกรณีที่มีการบังคับให้ชำระเงินและคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองดังกล่าว หน่วยงานของรัฐมีสิทธิยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายในสิบปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด เพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองนั้น โดยหน่วยงานของรัฐที่จะมีสิทธิยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้นั้น จะต้องเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๓/๑๕



แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกฎกระทรวงกำหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะฟ้องคดี กำหนดให้หน่วยงานอื่นของรัฐจำนวน ๕๘ หน่วยงานเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่รวมถึงผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่หน่วยงานของรัฐที่จะสามารถยื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายบังคับคดีได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินกรณีการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดีเช่นเดียวกัน

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และโดยที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้นว่า ผู้ฟ้องคดีมีข้อขัดข้องในการใช้บังคับกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งวิธีการบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และการบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่มูลละเมิดจึงจำต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อขอให้มีการชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตน อันเป็นกรณีที่การแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้นต้องมีคำบังคับตามที่กำหนดในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖๔/๒๕๖๖)

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดคำบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) คำขอที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องกระทำการดังกล่าว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่มีคำฟ้องเพิ่มเติม ขอให้มีการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่ จากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่ซึ่งพักอาศัยและประกอบการค้าอยู่ในอาคารพาณิชย์ ตลาดประชานิเวศน์ ๑ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการเขตจตุจักร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกประกาศสำนักงานเขตจตุจักร เรื่อง เขตพื้นที่อันตราย ห้ามมิให้เข้าหรือใช้อาคารพาณิชย์ บริเวณตลาดประชานิเวศน์ ๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น โดยที่ประกาศอันเป็นมูลเหตุพิพาทผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ ประกอบกับมาตรา ๒๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสี่



ต้องห้ามมิให้ใช้อาคารพาณิชย์บริเวณตลาดประชานิเวศน์ ๑ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการอุทธรณ์โต้แย้งประกาศดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องยื่นอุทธรณ์ประกาศดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กลุ่มผู้ครอบครองอาคารพาณิชย์ บริเวณตลาดประชานิเวศน์ ๑ รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง อุทธรณ์คัดค้านและขอให้เพิกถอนประกาศสำนักงานเขตจตุจักรฉบับพิพาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับคำอุทธรณ์ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ตามลำดับ ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว หรือมีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีสิทธิยื่นคำฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองภายใน ๑ ปี นับแต่วันพ้นกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า การที่นายกเทศมนตรีตำบลบางบ่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งเทศบาลตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับเงินดังกล่าว และมีคำสั่งเทศบาลตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ไม่พิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีเลื่อนขึ้นเงินเดือน เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาให้เทศบาลตำบลบางบ่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และปลัดเทศบาลตำบลบางบ่อ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และจ่ายเงินการเลื่อนขึ้นเงินเดือนปกติให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งเทศบาลตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคำสั่งเทศบาลตำบลบางบ่อ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากการเป็นพนักงานเทศบาลแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องร้องทุกข์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ แต่เนื่องจากคำสั่งพิพาทเป็นคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่กรณียังคงต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว

